# 45 CFR § 92.10 – 92.101（节选）中文译本

> **来源文件：** CFR-2025-title45-vol1-sec92-11.pdf
> **出处：** 《美国联邦法规汇编》第 45 编（公共福利）副标题 A（2025 年 10 月 1 日版），第 422–423 页
> **文件内容：** 本节选自第 45 编第 92 部分——依据《平价医疗法案》第 1557 条制定的不歧视规则。文档自 § 92.10 条文中间开始，依次包含 § 92.10 的结尾部分、完整的 § 92.11、以及子部分 B（Subpart B）与 § 92.101 的开头部分。
>
> **译注（务必阅读）：** 本文件为参考译文，不具法律效力，引用请以美国联邦法规英文原文为准。条文中 § 92.10、45 CFR 164.520 等为法规条款编号，均保留原文未译。"covered entity"（受覆盖实体）指受第 1557 条及本部分约束、运营健康项目或活动的实体；"OCR"指美国卫生与公众服务部民权办公室（Office for Civil Rights）；"recipient"（受补助者）指接受联邦财政补助的实体。

---

## § 92.10 不歧视通知（Notice of Nondiscrimination） *（节选，自 (a)(1)(ii) 末尾起）*

**(a)(1)** *（……前文接）* ……为残障人士配备合格的翻译人员，并以盲文、大字版等其他替代格式提供信息，免费且及时；此类调整、辅助器具与服务是保障无障碍环境、使残障人士获得平等参与机会所必需的；

- **(iii)** 受覆盖实体免费并及时提供语言援助服务，包括电子和书面翻译文件以及口头翻译；当此类服务是让英语水平有限（limited English proficiency, LEP）的个人获得实质性接触机会的合理措施时，即应提供；
- **(iv)** 如何向受覆盖实体获取本条 (a)(1)(ii) 项和 (iii) 项所指的合理调整、适当的辅助器具与服务以及语言援助服务；
- **(v)** 受覆盖实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调员（Section 1557 Coordinator）的联系方式（如适用）；
- **(vi)** 受覆盖实体依据 § 92.8(c) 设立的申诉程序的可用性及提出申诉的方式（如适用）；
- **(vii)** 向卫生与公众服务部民权办公室（OCR）提出歧视投诉的具体途径；以及
- **(viii)** 如何访问受覆盖实体的网站（如设有网站），该网站提供本段 (a)(1) 项要求的信息。

**(2)** 本段 (a) 项要求的通知，须按以下方式在受覆盖实体的健康项目或活动中提供：

- **(i)** 每年一次，向其健康项目或活动的参加者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；
- **(ii)** 应请求提供；
- **(iii)** 在受覆盖实体健康项目或活动网站的醒目位置发布（如设有网站）；以及

- **(iv)** 在清晰、显著的实体场所张贴，字体不得小于 20 磅无衬线字体；张贴位置应是能够合理预期寻求该健康项目或活动服务的人士可以看到或听到该通知的场所。

**(b)** 受覆盖实体可以将本条 (a) 段要求的通知内容，与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 及 91.32 要求的通知合并，前提是合并后的通知能清楚告知个人其依据第 1557 条及本部分所享有的公民权利，且包含本条 (a)(1) 段要求的全部要素。

---

## § 92.11 语言援助服务及辅助器具与服务可用性通知（Notice of Availability of Language Assistance Services and Auxiliary Aids and Services）

**(a)** 受覆盖实体必须提供一份关于语言援助服务及辅助器具与服务可用性的通知，该通知至少须声明：受覆盖实体在其健康项目或活动中，免费提供语言援助服务及适当的辅助器具与服务；凡为遵守第 1557 条或本部分所必需者，均向其健康项目或活动的参加者、受益人、参保人、申请人以及社会公众提供。

**(b)** 本条 (a) 段要求的通知，须以英文以及受覆盖实体经营所在相关州（或多州）英语水平有限人士最常使用的至少 15 种语言提供；并且，对于需要辅助器具与服务以确保有效沟通的残障人士，须以替代格式提供。

**(c)** 本条 (a) 段要求的通知，须按以下方式在受覆盖实体的健康项目或活动中提供：

1. 每年一次，向其健康项目或活动的参加者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；
2. 应请求提供；
3. 在受覆盖实体健康项目或活动网站的醒目位置发布（如设有网站）；
4. 在清晰、显著的实体场所张贴，字体不得小于 20 磅无衬线字体；张贴位置应是能够合理预期寻求该健康项目或活动服务的人士可以看到或听到该通知的场所；以及
5. 在受覆盖实体提供下列电子和书面通讯时一并提供： - **(i)** § 92.10 要求的不歧视通知； - **(ii)** 45 CFR 164.520 要求的隐私实践通知； - **(iii)** 申请与登记表格； - **(iv)** 关于资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及关于申诉与投诉权利的通知； - **(v)** 涉及个人权利、资格、福利或服务、并要求或请求参加者、受益人、参保人或申请人作出回应的通讯； - **(vi)** 与公共卫生紧急事件相关的通讯； - **(vii)** 与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前遗嘱相关的知情同意书及说明（可选择对成套文件仅提供一份合并通知）； - **(viii)** 出院文件； - **(ix)** 与个人医疗费用及支付相关的通讯，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条要求的诚信估价（good faith estimates）； - **(x)** 投诉表格；以及 - **(xi)** 患者手册和会员手册。

**(d)** 就某一特定个人而言，受覆盖实体如选择采取以下任一做法，即视为遵守本条：

1. 每年一次向该个人提供选择，允许其以本人主要语言并借助适当的辅助器具与服务，选择不再接收本条要求的通知，并且： - **(i)** 不以个人选择不再接收为条件来决定其能否获得任何补助或福利； - **(ii)** 告知该个人，其有权应请求以本人主要语言并借助适当的辅助器具与服务获得该通知； - **(iii)** 告知该个人，选择不再接收通知并不代表放弃其获得本部分所要求的语言援助服务及适当辅助器具与服务的权利； -

**(iv)** 每年记录该个人在该年度选择不再接收本条要求的通知的情况；以及 - **(v)** 不得将个人未作回应视为其选择不再接收；**或者**

2. 记录该个人的主要语言及所需的适当辅助器具与服务，并且： - **(i)** 以该个人的主要语言并借助适当的辅助器具与服务，向其提供全部材料和通讯；**或者** - **(ii)** 在本条 (c)(5) 段所列的全部通讯中，以该个人的主要语言并借助适当的辅助器具与服务，提供本条 (a) 段要求的通知。

---

# 子部分 B——不歧视条款（Subpart B—Nondiscrimination Provisions）

## § 92.101 禁止歧视（Discrimination prohibited）

**(a) 一般规定。**

1. 除《平价医疗法案》（ACA）第一编另有规定外，任何人不得基于种族、肤色、国籍、性别、年龄、残障或上述因素的任何组合，被排除在任何受覆盖实体运营的健康项目或活动的参与之外，被剥夺其利益，或在其中以其他方式受到歧视。

2. 基于性别的歧视包括但不限于基于以下因素的歧视： - **(i)** 性别特征，包括间性特征； - **(ii)** 怀孕或相关状况； - **(iii)** 性倾向； - **(iv)** 性别认同；以及 - **(v)** 性别刻板印象。

**(b) 具体禁止歧视情形。**

1. 在本部分适用的任何健康项目或活动中： - **(i)** 受补助者和州交易所（State Exchange）必须遵守卫生与公众服务部为实施《1964 年民权法案》第六编、1973 年《康复法》第 504 条、1972 年《教育法修正案》第九编以及《年龄歧视法》而制定的规章中的具体禁止歧视规定，分别见 45 CFR 第 80、84、86（C、D 子部分）及 91（B 子部分）编。本段 (b) 在交叉援引使用"受补助者"（recipient）一词的规章条款时……*（后文接下页，未包含在本节选中）*

---

*（文件完。§ 92.101 (b)(1)(i) 之后的内容未包含在本 PDF 节选中。）*

*本译本仅供参考，不具有法律效力；引用请以美国联邦法规英文原文为准。*